

Plantilla de relato para la denuncia en Fiscalía

Copia el texto, reemplaza lo que está entre corchetes y borra lo que no aplique a tu caso.

Soy cliente de la plataforma de compra y venta de criptomonedas Orionx SpA, RUT 76.801.011-0, desde [fecha de registro]. Durante estos años transferí pesos chilenos desde mi cuenta bancaria a las cuentas corrientes de Orionx SpA (entre otras, la cuenta corriente 10723421 del Banco BCI) y con esos fondos compré criptomonedas dentro de la plataforma [indicar cuáles: Bitcoin, Ether, DAI, Polkadot, etc.]. Mi última operación fue [compra/venta/depósito] el [fecha]. Los depósitos, compras, ventas y retiros están acreditados con los correos electrónicos emitidos por la propia empresa y por mi banco, que tengo respaldados y puedo aportar.

El 3 de septiembre de 2026, a las 14:06 horas, recibí desde contacto@orionx.com un correo titulado "Información importante para nuestros clientes" en el que Orionx SpA informa el inicio de un proceso de cierre definitivo de operaciones y la suspensión de todos los retiros. En ese comunicado la empresa reconoce que una auditoría forense confirmó "la salida de activos en custodia a billeteras no administradas por la Compañía, por un monto que supera los 7 millones de dólares", que presentó una denuncia ante el Ministerio Público y que el 2 de septiembre de 2026 presentó una querrela criminal contra sus ejecutivos Joaquín Díaz y Roberto Zibert. Según prensa (La Tercera, 4 de septiembre de 2026), la querrela describe salidas de 79 BTC hacia la plataforma Celsius desde febrero de 2021, 187 ETH desde la billetera fría de la empresa, más de 4 millones de USDT y transferencias a una cuenta en Binance, y una auditoría que cifra el déficit en cerca de 6 millones de dólares en Bitcoin, Ether y XRP.

Desde ese día no puedo retirar mis activos ni ingresar a la plataforma para ver mi saldo, porque el acceso a app.orionx.com está bloqueado para los clientes. Acredito mi saldo con [la captura de pantalla del día X / los correos de órdenes de la empresa / mis comprobantes bancarios]. Al 3 de septiembre de 2026 mantengo retenidos en Orionx SpA aproximadamente [cantidad y moneda, por ejemplo 0,05 BTC y 200.000 CLP], equivalentes a unos [monto en pesos]. La empresa dice tener un "plan de cierre y restitución" en cinco fases, del cual solo se ha ejecutado el aviso público, y declara que no puede garantizar la devolución del 100 por ciento. Al 13 de septiembre de 2026 ese plan sigue sin fechas y la empresa ha señalado que informará los montos de cada cliente "cuando todo termine" (La Tercera, 13 de septiembre de 2026); el canal de atención que anunció para el 8 de septiembre es un asistente automatizado que no entrega información sobre saldos ni plazos. La Comisión para el Mercado Financiero informó el 4 de septiembre de 2026 que

Orionx SpA no está inscrita ni autorizada, que su solicitud fue rechazada el 19 de junio de 2026 y que la CMF no administra el cierre ni puede ordenar la restitución.

Los hechos configuran, a mi juicio, la apropiación o distracción de fondos y criptoactivos que la empresa custodiaba por cuenta de sus clientes, sea por sus exejecutivos, por su administración actual o por terceros, lo que podría constituir delitos de apropiación indebida, administración desleal, estafa u otros que la Fiscalía determine. La empresa siguió captando depósitos y ejecutando compras de clientes después de haber detectado el descalce: según la querella citada por La Tercera (11 de septiembre de 2026), el descalce fue detectado el 25 de agosto de 2025 por su gerente de operaciones; según La Tercera (13 de septiembre de 2026), un informe preliminar del descalce se leyó en sesión de directorio el 27 de octubre de 2025 y un comité de trece personas sesionó durante tres semanas sin lograr reconstruir la custodia. La propia empresa reconoció públicamente (La Tercera, 13 de septiembre de 2026) que siguió recibiendo fondos del público después del rechazo de la CMF porque "con la cortina abajo" no podía negociar la venta de la cartera ni un financiamiento para cubrir el descalce.

Hago presente además que, según declaraciones publicadas por La Tercera el 13 de septiembre de 2026, el propio informe forense encargado por la empresa señala que "no fue posible distinguir qué proporción de esos fondos correspondía a clientes y cuál a la compañía" y que "el acceso compartido a las cuentas impide atribuir la ejecución de operaciones específicas a una persona determinada". Uno de los exejecutivos querellados declaró también que la revisión externa dejó fuera de su alcance la mesa OTC (operaciones institucionales), principal línea de negocio de la empresa. Corresponde a la Fiscalía establecer si estas afirmaciones son efectivas; en cualquier caso indican que los fondos de los clientes estaban mezclados con los de la empresa y que la responsabilidad no puede darse por acotada de antemano a las dos personas querelladas por la compañía.

Como antecedentes adjunto: [enumerar: comunicado de cierre, captura de saldo, resumen de correos, comprobantes bancarios].

Solicito ser considerado como víctima en la investigación; que esta denuncia se agregue a la causa RUC 2600661816-1, iniciada por la querella de la propia empresa y que según prensa lleva la Fiscalía de Investigación Especializada Oriente; que se investigue el destino de los activos de los clientes; que la investigación abarque a todas las personas que administraron la empresa y tuvieron acceso a sus cuentas y billeteras entre 2018 y 2026, y no solo a los dos exejecutivos querellados por ella; que se requiera a la empresa el informe forense completo y el contrato que fijó su alcance, y se disponga un peritaje independiente que incluya la mesa OTC y el período 2023-2026; que se oficie a la empresa de custodia Fireblocks (que según la querella administraba las billeteras) y a los exchanges que recibieron fondos de Orionx SpA para identificar a los titulares de esas cuentas; que se oficie a la Unidad de Análisis Financiero; que se decreten las medidas cautelares reales que procedan sobre los bienes de la empresa y de los querellados; y que se me informe de la causa a la que quede asignada esta denuncia para aportar más antecedentes. Existen numerosos otros afectados presentando denuncias por los mismos hechos y coordinándose para una querella colectiva; solicito que las denuncias se agrupen en una misma investigación.